Das Disposições Penais (arts. 19 a 22)

Subtópico 6 de 7

exceções prazos e tempo condições e hipóteses legitimados pontos-chave e vedações ⚖ ADI no STF

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES PENAIS

Art. 19. Constitui **crime** a representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário, quando o autor da denúncia o sabe inocente.

Pena: detenção de seis a dez meses e multa.

> **Parágrafo único. Além da sanção penal**, o denunciante está sujeito a **indenizar o denunciado** pelos danos materiais, morais ou à imagem que houver provocado.

Art. 20. A **perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos** só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória.

> **§ 1º** A autoridade judicial competente poderá determinar o **afastamento do agente público** do exercício do cargo, do emprego ou da função, **sem prejuízo da remuneração**, quando a medida for necessária à instrução processual ou para evitar a iminente prática de novos ilícitos.

> **§ 2º** O afastamento previsto no § 1º deste artigo será de até 90 dias, prorrogáveis uma única vez por igual prazo, mediante decisão motivada.

Art. 21. A aplicação das sanções previstas nesta lei **independe**:

I – da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, salvo quanto à pena de ressarcimento e às condutas previstas no art. 10 desta Lei;

II – da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal ou Conselho de Contas.

> **§ 1º** Os atos do órgão de controle interno ou externo serão considerados pelo juiz quando tiverem servido de fundamento para a conduta do agente público.

> **§ 2º** As provas produzidas perante os órgãos de controle e as correspondentes decisões **deverão ser consideradas** na formação da convicção do juiz, sem prejuízo da análise acerca do dolo na conduta do agente.

> **§ 3º** As sentenças civis e penais produzirão efeitos em relação à ação de improbidade quando concluírem pela inexistência da conduta ou pela negativa da autoria.

> **§ 4º** A **absolvição criminal** em ação que discuta os mesmos fatos, confirmada por decisão colegiada, **impede o trâmite da ação** da qual trata esta Lei, havendo comunicação com todos os fundamentos de absolvição previstos no art. 386 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941. ⚖ ADI 7236, 7156

> **§ 5º** Sanções eventualmente aplicadas em outras esferas **deverão ser compensadas** com as sanções aplicadas nos termos desta Lei.

Art. 22. Para apurar qualquer ilícito previsto nesta Lei, o Ministério Público, **de ofício, a requerimento de autoridade administrativa ou mediante representação** formulada de acordo com o disposto no art. 14 desta Lei, poderá instaurar **inquérito civil ou procedimento investigativo assemelhado** e requisitar a instauração de inquérito policial.

> **Parágrafo único.** Na apuração dos ilícitos previstos nesta Lei, será garantido ao **investigado** a oportunidade de **manifestação por escrito e de juntada de documentos** que comprovem suas alegações e auxiliem na elucidação dos fatos.

Texto compilado sem trechos vetados nem anotações entre parênteses. Dispositivos revogados e vetados foram retirados, por isso há saltos na numeração (ex.: art. 11, incisos I, II, IX e X). ⚖ marca dispositivo questionado no STF: nas ADIs 7042 e 7043, o STF reconheceu a legitimidade concorrente da pessoa jurídica interessada para propor a ação e celebrar acordo de não persecução civil; nas ADIs 7236 e 7156, confira a situação atual do julgamento. Fonte: Planalto, texto compilado.